

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan dotčené lokality jižního Plzeňska podávám tyto připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, který v částech AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice vymezuje akcelerační oblasti pro výstavbu větrných elektráren. Návrh považuji za nedostatečně podložený a v rozporu se zájmy obyvatel regionu.

Odůvodnění námitek:

1. Biologické průzkumy nebyly dostatečně dlouhé

Nesouhlasím s kvalitou a rozsahem biologických průzkumů použitých pro vymezení akceleračních oblastí. Biologické průzkumy nebyly prováděny dostatečně dlouho a nemusely zachytit tahové období ptáků, sezónní migraci ani aktivitu netopýrů. Přesto dokumentace sama připouští výskyt citlivých a chráněných druhů. Skutečné dopady na přírodu tak mohou být výrazně podhodnocené.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb.; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

K tématu existují relevantní odborné zdroje, např.: Kunz, T. H. et al. (2007). Ecological impacts of wind energy development on bats. Frontiers in Ecology and the Environment.

2. Mitigační opatření jsou jen pojistka, ne řešení

Nesouhlasím s tím, aby jako hlavní ochranná opatření byla uváděna mitigační opatření (např. odstávky), aniž by byl řešen samotný výběr lokality. Mitigační opatření, jako jsou odstávky turbín v citlivých obdobích, mají smysl jako doplněk. Nemohou ale legitimizovat samotné umístění VTE do konfliktní lokality. Pokud je již ve fázi územního plánu zjevné, že je lokalita konfliktní, je třeba jí se vyhnout, ne počítat s dodatečným omezováním provozu.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

3. Krajinný ráz nelze nahradit pozdější kompenzací

Návrh akceleračních oblastí v rozsahu AOV 51, 62 a 63 je v rozporu s ochranou krajinného rázu, kterou ukládá § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz jižního Plzeňska tvoří pozvolné horizonty, mozaika polí a lesů a charakteristická vesnická sídla. Stavby vysoké přes 200 metrů by tento ráz nevratně narušily v dohledu z mnoha obcí a kulturních dominant. Krajinný ráz patří k chráněným hodnotám a jeho ztráta není kompenzovatelná.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip prevence dle čl. 191 SFEU.

4. Veřejnost a obce nebyly dostatečně zapojeny

Nesouhlasím s nedostatečným zapojením veřejnosti a obcí do výběru akceleračních oblastí. Veřejnost a obce byly zapojeny až nad hotovým návrhem a neměly možnost skutečně ovlivnit samotný výběr lokalit. Dokumentace nedostatečně vypořádává nesouhlas obcí, petice ani referendum, které proběhlo ve Střížovicích.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

5. Snížení atraktivity bydlení a stěhování obyvatel

Vznáším námitku proti tomu, že dlouhodobé snížení atraktivity bydlení může vést k odlivu obyvatel z dotčených obcí. Pokud se v okolí obcí postaví desítky velmi vysokých turbín, část obyvatel se může rozhodnout přestěhovat. Pokles počtu obyvatel oslabuje obecní rozpočty, dostupnost služeb i sounáležitost komunit. Tento sociální dopad není v dokumentaci řešen.

Právní podklad: Čl. 35 Listiny; § 18 stavebního zákona; princip udržitelného rozvoje.

6. Lokality vykazují více střetů, než RED III připouští

Vznáším námitku proti zařazení do akceleračního režimu, protože AOV 51, 62 a 63 vykazují více střetů (krajina, druhy, kumulace), než směrnice RED III pro akcelerační oblasti připouští. Pokud lokalita zasahuje do biokoridorů, lokalit chráněných druhů a oblastí citlivých na krajinný ráz, nelze ji považovat za vhodnou pro zjednodušený režim povolování. Tato klíčová podmínka pro vymezení akcelerační oblasti není v dokumentaci prokazatelně splněna.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 114/1992 Sb.; Natura 2000.

7. Akcelerační režim odsouvá problémy bez záruk

Vznáším námitku proti tomu, že akcelerační režim odsouvá rozhodující otázky bez záruky, že budou v dalších řízeních skutečně vyřešeny. V dalších řízeních již nebude probíhat standardní posouzení vlivů v plném rozsahu. Pokud nebudou klíčové otázky vyřešeny nyní, hrozí, že se k nim již nebude možné vrátit ve fázi, kdy je možné rozhodnout o (ne)umístění VTE.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice RED III (2023/2413); princip prevence.

8. Zásah do samostatné působnosti obcí

Nesouhlasím s tím, že návrh může omezit možnost obcí rozhodovat o budoucím rozvoji svého území. Vymezení akceleračních oblastí může výrazně oslabit vliv obcí na budoucí podobu krajiny, územního rozvoje a kvality života obyvatel. Přitom právě obce nesou odpovědnost za dlouhodobý rozvoj svého území a ochranu venkovského charakteru krajiny.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (§ 2 odst. 2 a § 35 odst. 1).

Vzhledem k uvedeným zásadním výhradám návrh ve stávající podobě odmítám a žádám, aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice byly z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu vypuštěny.

V dne

Podpis: